سؤال و جواب الدرس الثالث الفقه

اختبار (Quiz) متقدم في الفقه مستمد من الدرس الثالث، يركز على الاستنباط والتحليل والتطبيق العملي للقواعد والتنبيهات التي عرضها الشيخ.

سراج القلوب La Lanterne des Cœurs
cmc · Tunisia

Star 0 Try as student

1 باستناد نص الدرس، ما الحكم الفقهي الأظهر عند اختلاف صفة الماء بخالط طاهر لا يغير أحد أوصافه الثلاثة (اللون أو الطعم أو الرائحة)؟ وما أثر هذا التمييز في جواز الطهارة للعبادات؟

- A لا يجوز استعماله للعبادات لأن الخالط يخلّ بالخصوصية الطاهرة
- B يجوز استعماله للعبادات فقط إذا لم يختلط بنجاسة
- [✓ C] يجوز استعماله للعبادات والعادات لأنه لم تتغير أوصافه الثلاثة
- D يجوز للعادات فقط لأنه خالطته مادة ولو كانت طاهرة

Explanation

1. هذا مبني على قاعدة الإمام ابن أبي زيد في المتن عندما بيّن أن الماء الخالطته أشياء طاهرة ولم تغير أوصافه الثلاثة يظل "طاهراً يصلح للعبادات والعادات".
2. لذا الصياغة الفقهية الصحيحة: يجوز التطهر به للوضوء والغسل والصلاة، لأن العلة -ثبوت صفات الماء الثلاث- لم تُمحَص.
3. أما البدائل التي تقول بأنه لا يصلح فلا تتوافق مع تصريح المتن بأن تغيير أحد الأوصاف الثلاثة يخرج الماء عن كونه مصلحاً للعبادات.

2 استناداً إلى المضمون، كيف يَرِدُ حكم الصلاة في مواضع كالمزبلة والمجزرة إذا تيقّن المصلي من طهارة المكان؟

- A يبقى التحريم دائماً حتى لو تيقّن الطهارة
- B تُعد مكروهة فقط ولا يجوز الانتقال إلى الطهر
- C يجوز الصلاة مع الإشارة إلى استحباب التطهر قبلها
- [✓ D] تجوز الصلاة إذا تيقّن المصلي من طهارة المكان

Explanation

1. النص يربط الحكم بغلبة النجاسة أو بطهر المكان.
2. قال الإمام ابن أبي زيد: ينهى عن الصلاة في المزبلة والمجزرة لغلبة النجاسة، و"وتجوز إن تيقنت طهارتها".
3. إذن الحكم الاصلي نهي لظن النجاسة، والاستثناء -وهو مذكور صراحة- أن التجوز يقع عند تيقّن الطهارة، فلا يبقى مبدأ المنع مطلقاً.

3 من منطلق الدرس، ما العلة الفقهية لنهى الشرع عن الإسراف في استعمال الماء في الوضوء والغسل؟

- A لأنه يؤدي إلى تلف الجسد
- [✓ B] لما للماء من صفة كونه مَلكاً مشتركاً ووجوب حفظه
- C لأنه مخالف للخشوع في العبادة
- D لأنه يغير خواص الماء الفيزيائية

Explanation

1. المتن يستدل بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتقليل من الماء.
2. العلة: مراعاة المشاركة العامة في الماء وندب التقليل لكون الماء ملكاً مشتركاً.
3. البديل الذي يدعي أنه مجرد استحسان دون علة اجتماعية يتجاهل النصوص التي ربطت التقليل بالملكية المشتركة والحديث عن مد وصرْف الماء.

4 طبق على قاعدة الدرس: إذا تغيّر لون ماءٍ نتيجة مرورٍ على أرضٍ طينية (أخذ لونها) لكنه لم يَغِر طعمه ولا رائحته، فهل يَجوز التطهر منه؟ ولماذا؟

- A يجوز التطهر به لأن الطين طاهر
- B يجوز فقط للاغراض المنزلية وليس للعبادات
- [✓ C] لا يصح التطهر به لأن أحد الأوصاف الثلاثة -اللون- تغيّر
- D يجوز إذا كان الماء غزيراً

Explanation

1. المتن صنف هذا تحت الماء المتغير بمقره أو ممره - الآجن - وذكر مثال ماء أخَذ لونه بالطين.
2. القاعدة التي قرَّرها الدرس: تغير أحد الأوصاف الثلاثة (اللون/الطعم/الرائحة) يخرج الماء عن كونه مصلحاً للعبادات.
3. إذن لا يصح التطهر به للعبادات لأنه تغير لونه، رغم بقية الصفات.

5 حسب كلام الإمام ابن أبي زيد، ما هو الحد الأدنى لثوب الرجل الذي يجزئ في الصلاة؟

- [✓ A] ثوب كثيف لا يصف ولا يشف ساتر من السرة إلى الركبة
- B قميص خفيف يغطي الصدر فقط
- C رداء يظهر الأكتاف لكنه ساتر السرة
- D أي ثوب يغطي ما بين الخصر والركبة

Explanation

1. المتن صرح بأن أقل ما يجزئ الرجل ثوب كثيف لا يصف ولا يشف، ساتر من السرة إلى الركبة.
2. هذا قائم على النص الحرفي للمصنف مما يجعل هذا الوصف معيار الحكم.
3. البدائل التي تقصر أو توسّع الساتر مخالفة لبيان المصنف الواضح.

6 من الدرس: ما المقصود بعبارة "قليل الماء ينجسه قليل النجاسة" ومتى يجوز التطهر بهذا الماء؟

- A يعني أن كل الماء قليل، ويحتاج إلى غسلات متعددة
- B يعني أن الماء القليل لا يصلح قط للطهارة
- [✓ C] يعني أن القليل ينجس بقدر النجاسة ويجوز التطهر به إذا لم يغير صفاته
- D يعني أنه يجوز التطهر به دائماً دون قيد

Explanation

1. الدرس ذكر أن القليل من الماء تُنجسه نجاسة قليلة فإذا لم تغير أوصافه الثلاثة فالتطهر به جائز.
2. القاعدة: إن لم تغير النجاسة أوصاف الماء (لون/طعم/رائحة) فالتطهر جائز، وإن غيّرت فلا.
3. لذا يجوز التطهر بالقليل إذا بقيت صفاته كما هي، لكن مع كراهة إذا وُجد غيره.

7 ما الدلالة المستنبطة من نص الدرس حول الصلاة على ظهر الكعبة ومعاطن الإبل؟ وكيف اختلفت درجة النهي بينهما؟

- A الاثنان محرمان تحريماً نصياً
- B الاثنان مكروهان فقط لا أكثر
- [✓ C] الكعبة محرم الصلاة عليها ومعاطن الإبل مكروهة
- D الكعبة مكروهة ومعاطن الإبل جائزة إذا طاهرة

Explanation

1. النص يذكر نهي التحريم عن الصلاة على ظهر الكعبة -نهي تحريمي-، وعن معاطن الإبل نهي كراهة.
2. الدلالة: ثمة اختلاف في الدلالة الشرعية المطلقة، إذ أن الكعبة لها حرمة أعلى ونهي واضح، بينما معاطن الإبل درجة فقط من الكراهة لخصوصيتها.
3. لذلك لا يمكن مساواة الحكمين؛ أحدهما تحريم والآخر كراهة كما صرح المصنف.

8 طبق القاعدة الشرعية في المتن: إذا صلى إنسان في ثوب نجس جاهلًا بوجودها وغير قادر على إزالتها ثم انقضى وقت الصلاة، فما الحكم؟

- [✓ A] لا يجب عليه إعادة الصلاة لأن كان جاهلاً ولم يخرج وقتها ثم خرج
- B يجب عليه إعادة الصلاة فور علمه ولو بعد خروج الوقت
- C لا شيء عليه لأن الجهل يبرئه دائماً
- D يُقَدّر له كفارة عن الصلاة

Explanation

1. المتن يفرق بين عالم وغير عالم بالنجاسة قدر الاستطاعة.
2. قال المصنف: من صلى بثوب نجس عالمًا وقادرًا أعاد الصلاة أبداً؛ ومن صلى غير عالم أعاد إذا لم يخرج وقتها.
3. هنا خرج وقت الصلاة فأضحى الإعادة غير مذكورة نصاً، وبالتالي لا يلزمه الإعادة بحسب كلام المصنف.

9 كيف يفسّر الدرس تسمية الماء "المطلق" وما أثره في أحكام الطهارة؟

- A هو الماء الذي خالطته أشياء طاهرة فقط
- [✓ B] هو الماء الطاهر لم يخالطه شيء ويُعد مطهّراً للنجاسات
- C هو ماء المطر فقط
- D هو ماء ثابت لا يتحرك

Explanation

1. المتن عرف الماء المطلق بأنه ماء طاهر لم يخالطه شيء سواء كان هذا الشيء طاهرًا أو نجسًا.
2. الدلالة الفقهية: الماء المطلق يحكم له بالطهارة المطلقة ومطهّر للنجاسات، فيجوز به الوضوء والغسل.
3. أما البدائل التي تقول إن المطلق لا يطهر فمخالفة لتحديد المصنف.

10 بناءً على النص، ما الموقف الشرعي تجاه الصلاة في كنائس ومقابر المشركين حسب ما ذكر المصنف؟

- [✓ A] محظور شرعاً لأنّها مواطن سخط وغضب من الله
- B مستحب إذا اطمأن المصلي إلى طهارتها
- C محل خلاف فقهاء فقط ولا حكم ثابت
- D جائز مع التوقي من العادات المكروهة

Explanation

1. المتن يذكر أن تلك المواضع أماكن سخط وغضب من الله تعالى.
2. الدرس استدل بأن الشارع نَهى عن التواجد فيها للاستظلال أو الشرب لأنها مظان العذاب، ومن ثم ينفر الشرع من الصلاة فيها.
3. إذاً الحكم قطعي بالسلب استناداً إلى كونها مواطن السخط لا ملجأ لرحمة.

11 ما الغرض من ذكر الإمام الغزالي لمراتب الطهارة في سياق الدرس، وكيف يرتبط ذلك بأحكام طهارة الثوب والمكان؟

- [✓ A] بيان أن الطهارة لها أبعاد باطنية وظاهرية وأن طهارة الثوب مكانها في المرتبة الأولى
- B التأكيد على أن الطهارة المادية هي الأهم فقط
- C إنكار ارتباط الأخلاق بالعبادات
- D تحويل النقاش إلى مسائل عقلية بحتة

Explanation

1. ذكر الغزالي يظهر مقصداً تشريعياً أعمق: الطهارة ليست مجرّد حالة خارجية بل لها أبعاد داخلية وخارجية.
2. ربط المصنف لهذا الاقتباس يوضّح أن تطهير الظاهر (الثوب والمكان) هو جزء من مراتب الطهارة لكنه ليس كافياً دون مراتب داخلية.
3. أما البديل الذي ينظر للطهارة كقاصر على الخارج فقط فهو تجانس ناقص مع ما أشار إليه الدرس.

12 وفق المتن، ما هو موقف الشريعة من استعمال أوانٍ مصنوعة من الجلد (أديم) في نقع الماء وتحول صفاته؟

- A محل إجماع على التحريم التام لاستخدامه
- B لا يؤثر إطلاقاً على حكم الماء
- C يجوز دائماً للعبادات إذا كان الجلد طاهرًا
- [✓ D] يُحتاط في الماء المنقوع فيه لأن الإناء قد يغير أوصاف الماء

Explanation

1. المتن أشار إلى أن ما تغير في آنية الأدمي أو النحاس يعد متغيرًا لأن صحابه كانوا يسافرون وتغير أوصاف الماء فيه.
2. القاعدة المستفادة: تغيير أوصاف الماء بسبب الإناء قد يخرجه عن كونه صالحاً للعبادات إذا غيّر إحدى الصفات الثلاث.
3. لذا يجب التفريق بين ما ينقع فيه الماء ومعرفة أثر الإناء قبل الحكم بجواز التطهر.

13 ما الاستنتاج الفقهي من نص المصنف عن صلاة المرأة بالخصيف السابغ والخمار الذي 'تتقنع به'؟

- [✓ A] الشرط ليس مجرد كساء بل كثافة واستتار يغطي الجسد عدا الوجه والكفين
- B يكفي أن تغطي المرأة صدرها وكتفيها فقط
- C لا يوجد فرق بين لباس الرجل ولباس المرأة في الحكم
- D يجوز أن تكون الملابس شفافة إن كانت ساترة

Explanation

1. المصنف حدد للمرأة أن ما يجزئها هو لباس كثيف لا يصف ولا يشف ويغطي جميع البدن ما عدا الوجه والكفين.
2. استنباطاً: القاعدة هي اشتراط الضبط في التستر لا مجرد العدد أو النوع، لذا الشرط نوعي (كثافة، استتار، تغطية الظهر والقدم).
3. بدائل تفهم الحرية المطلقة أو تقلّل شرط الاستتار تخالف النص الصريح.

14 استخرج من الدرس القيود التي ذكرت حول الماء القليل المخالط لنجاسة قليلة: متى يصح التطهر ومتى يُكره؟

- A يصير نجساً دائماً ويمنع استعماله
- B يجوز استعماله بلا تفضيل ولا كراهة
- C لا يجوز استعماله مطلقاً في كل الأحوال
- [✓ D] يجوز التطهر به إذا لم يغير أوصافه، لكنه مكروه إن وُجد غيره

Explanation

1. المتن يقول: الماء القليل المخالط نجاسة قليلة ولم يغيره في أحد الأوصاف فيتطهر به لكن مع الكراهة إذا وجد غيره.
2. القيود: (أ) عدم تغيير الصفات الثلاث (ب) كراهة الاستعمال إن وُجد ماء آخر.
3. أي حكم يوجب الاستحسان بالاقتصاد وعدم الإسراف، مع جواز الطهارة في الضرورة.

15 من منظور فقهي نصّ عليه المصنف: ما العلاقة بين يقين الطهارة والقيعان العملية في جواز الصلاة في قارعة الطريق أو الحمام؟

- A التأكد لا يغير الحكم فلا تصح الصلاة أبداً
- B القاعدة أن الغلبة تُبقي الحكم حتى مع التيقّن
- C يجب الاستحباب مع عدم الجواز التام
- [✓ D] إذا تيقّن المصلي بطهارته جازت الصلاة خلاف النهي العام

Explanation

1. المتن يربط الحكم بغلبة النجاسة أو تيقّن الطهارة؛ فالقاعدة الفقهية في المصنف أن الظن بالغلبة ينعكس في النهي.
2. فإذا تيقّن المصلي بطهارة قارعة الطريق أو الحمام جاز الصلاة فيها خلاف القاعدة العامة التي تمنعها لظن النجاسة.
3. إذن العلاقة هي علاقة استثنائية: التيقّن يغيّر حكم الغلبة ويحل مكان النهي.